

Fecha: 19 de mayo de 2025
Para: Grupo Kosmos (el Cliente)
De: DLG Abogados
Asunto: Opinión sobre deducción de servicios de implementación de tecnología.

El Cliente manifiesta que la empresa Landit, S.A. de C.V. (LANDIT) prestó diversos servicios para implementación, desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos (Software), a diversas empresas del Grupo Kosmos, mismo que para efectos de sus registros contables han sido reconocidos como activos intangibles en los términos de la Norma de Información Financiera (NIF) C-8 y para efectos de la declaración anual del ejercicio fiscal de 2024 se dedujeron como gasto del ejercicio.

Derivado de lo anterior, el Cliente nos ha solicitado emitir una opinión para analizar la viabilidad que los servicios prestados por LANDIT sí son deducibles desde el punto de vista del ISR como gastos del ejercicio, con independencia de que desde el punto de vista contable se registren como activos intangibles en los términos de la NIF C-8.

La presente opinión se acota únicamente al análisis de los servicios que fueron prestados por LANDIT a las empresas del grupo y el tratamiento fiscal que las empresas que recibieron los servicios le dieron en sus declaraciones de ISR del ejercicio fiscal 2024. El análisis se desarrolla con base en la revisión efectuada a la información y a la documentación puesta a nuestra disposición. La presente opinión se emite de conformidad con el análisis de las disposiciones fiscales vigentes y se limita su aplicación al caso concreto descrito en el presente documento, por lo que no podrán interpretarse o inferirse conclusiones respecto de casos distintos al analizado.

I. Antecedentes.

1. La empresa LANDIT prestó servicios a diversas empresas del Grupo del Cliente para el desarrollo, implementación, soporte y mantenimiento de sistemas informáticos utilizados por dichas empresas para el desarrollo de sus actividades sustantivas (nómina, almacén, finanzas, recursos humanos, logística, ventas, entre otros procesos), lo cual deriva en la utilización de sistemas de Software.
2. Los servicios prestados por la empresa LANDIT contenidos en los CFDIs compartidos y que fueron deducidos como gastos para efectos del ISR del ejercicio fiscal de 2024 fueron los siguientes:
 - Desarrollo e implementación del sistema operativo Oracle.
 - Servicios y mantenimiento del sistema operativo Oracle.
 - Implementación de sistemas de seguridad cibernética y protección de datos.
 - Servicio y mantenimiento del sistema contable.
 - Servicios de tecnología, mantenimiento y soporte.

3. Las erogaciones relacionadas con los servicios prestados por LANDIT corresponden a servicios prestados durante 2024 y forman parte de un proyecto que se implementará en su totalidad en un periodo de 2 a 4 años; sin embargo, la parte de los servicios realizados en 2024 fueron deducidas como gasto del ejercicio fiscal 2024.
4. Una vez concluido el proyecto, las empresas contarán con la infraestructura y software que integran la totalidad de los sistemas informáticos utilizados por las empresas, los cuales generan un activo intangible registrado desde el punto de vista contable bajo los parámetros de la NIF C-8.

II. Tratamiento conforme a la NIF C-8.

Conforme a la NIF C-8 son **activos intangibles** aquellos identificables, sin sustancia física, utilizados para la producción o abastecimiento de bienes, **prestación de servicios o para propósitos administrativos, que generen beneficios económicos futuros** o controlados por la entidad, que tienen dos características principales:

- ✓ **Representan costos** que se incurren o derechos o privilegios que se adquieren, **con la intención de que aporten beneficios económicos específicos a las operaciones de la entidad durante periodos que se extienden más allá de aquel en que fueron incurridos o adquiridos**. Los beneficios que aportan son en el sentido de permitir que esas operaciones reduzcan costos o aumenten los ingresos futuros.
- ✓ **Los beneficios futuros que la entidad espera obtener se encuentran frecuentemente representados, en el presente, en forma intangible mediante un bien de naturaleza incorpórea**, es decir, que no tienen una estructura material ni aportan una contribución física a la producción u operación de la entidad. El hecho de que carezcan de características físicas, no impide que se les pueda considerar como activos válidos, ya que **su característica de activos se las da su significado económico, más que su existencia material específica**.

Es importante mencionar que la propia NIF establece como características esenciales para considerar la existencia de un activo intangible ya sea generado internamente o adquirido, las siguientes:

1. Debe ser identificable.

Es decir que el activo puede ser fácilmente distinguido de otros activos si se puede separar o si es posible identificar los beneficios económicos futuros que dicho activo genera a la entidad, entendiendo como separable si la entidad puede rentar, vender, intercambiar o distribuir el beneficio económico futuro específico atribuible al activo sin disponer de los beneficios económicos futuros que fluyen de otro activo utilizado en la misma actividad.

En el caso de adquisición de activos intangibles conjuntamente con otros grupos de activos, la transacción debe involucrar la transferencia de derechos legales que permitan a la entidad identificar el activo intangible.

2. Debe proporcionar beneficios económicos futuros fundadamente esperados.

Dichos beneficios económicos futuros pueden estar incluidos en los ingresos sobre la venta de los productos o servicios, **ahorros de costos u otros beneficios resultantes del uso del activo por la empresa.**

3. Debe tener control sobre dichos beneficios.

Una empresa controla un activo si tiene el poder para obtener beneficios económicos futuros que fluyan del recurso y además pueda restringir el acceso a otros sobre dichos beneficios. La capacidad de una empresa para controlar los beneficios económicos futuros de un activo intangible normalmente proviene de derechos legales.

Ahora bien, conforme a la propia NIF se establece que existen casos en los activos intangibles están contenidos en activos de carácter tangible como por ejemplo programas informáticos contenidos en discos de una computadora (sistema operativo) en cuyo caso debe ser tratado como parte del equipo en función del peso específico que pueda tener el activo tangible sobre el activo intangible, **pero cuando el programa informático no forma parte integrante del equipo entonces debe ser tratado como un activo intangible.**

Es importante señalar que, **si una partida no cumple con todos los elementos esenciales para considerarlo activo intangible**, los desembolsos para adquirirlo o generarlo **deben ser reconocidos como un gasto en el momento en el que se incurren.**

En este sentido, se observa desde el punto de vista contable, las empresas del Cliente adquieren un activo intangible que es capitalizable conforme a los lineamientos de la NIF C-8, ya que se trata de la implementación, desarrollo y operación de sistemas informáticos que no están integrados con algún activo tangible como maquinaria o equipo de cómputo y deben ser tratados como un activo intangible en la medida que:

- Son activos identificables.
- Carecen de sustancia física.
- Proporcionan beneficios económicos futuros fundadamente esperados (el uso del Software genera ahorros y disminución de costos a las empresas)
- La empresa tiene control sobre los beneficios económicos esperados.

III. Tratamiento fiscal para efectos de la Ley del ISR

El artículo 32 de la LISR contempla dentro del concepto de inversiones a los gastos y cargos diferidos, y los define de la siguiente manera:

“Gastos Diferidos, son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la duración de la

actividad de la persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de bienes de dominio público o la prestación de un servicio público concesionado.

Cargos Diferidos, son aquéllos que reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior, excepto los relativos a la explotación de bienes de dominio público o a la prestación de un servicio público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la duración de la actividad de la persona moral.”

El artículo 33 de la Ley del ISR establece en su fracción I, una amortización anual de un 5% para cargos diferidos, en la fracción II, del 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos y en la fracción III, la amortización es del 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos.

Asimismo, en el último párrafo del artículo 33 se menciona que, en caso de que el beneficio de las inversiones a que se refieren las fracciones **II y III de este artículo se concrete en el mismo ejercicio en el que se realizó la erogación, la deducción podrá efectuarse en su totalidad en dicho ejercicio.**

Ahora bien, de acuerdo con la información que nos fue compartida, las erogaciones efectuadas por las empresas del Cliente se refieren a servicios de desarrollo, mantenimiento e implementación de sistemas informáticos (software) que constituyen programas o instrucciones computacionales requeridos para realizar procesos operacionales de los sistemas de cómputo o llevar cabo tareas de aplicación.

Conforme al artículo 15-B del CFF, se consideran como regalías los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados inversión o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas y de manera específica se establece que: **se considera que los derechos de uso o goce temporal de derechos de autor sobre dichas obras científicas incluye la de los programas o conjuntos de instrucciones para computadoras requeridos para los procesos operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas de aplicación, con independencia del medio por el que se transmitan.** Incluso los criterios jurisdiccionales tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Poder Judicial Federal, así lo han establecido en diversas tesis (ver anexo). En este sentido, consideramos que las erogaciones efectuadas por los servicios prestados por la empresa LANDIT **fiscalmente estarían consideradas como el pago de regalías por el uso o goce de los programas informáticos (Software) que se están desarrollando e implementando en las empresas del Cliente.**

Ahora bien, de acuerdo con el propio artículo 33 de la Ley del ISR, en principio el pago de dichos gastos diferidos se debe realizar aplicando la tasa del 15% anual conforme a lo establecido en la propia fracción III de dicho artículo; sin embargo, la disposición legal que nos ocupa, en su último párrafo establece que: **cuando el beneficio de la inversión se concrete en el mismo ejercicio en el que se haya realizado la erogación, entonces la deducción podrá efectuarse en su totalidad en dicho ejercicio (gasto).**

En este sentido, de acuerdo con la naturaleza de los servicios que fueron prestados a las empresas (mantenimiento, soporte programación, implementación de servicios informáticos), se advierte que, los mismos por su propia naturaleza concretan el beneficio de dicha inversión en el mismo ejercicio en el que

se realizó la erogación, de ahí que estimamos que existen los elementos suficientes para sustentar el tratamiento de gasto que las empresas le dieron en la declaración de ISR para el ejercicio fiscal de 2024.

En efecto, el último párrafo del artículo 33 de la Ley del ISR establece lo siguiente:

“Artículo 33. Los por cientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes:

I a IV. . . .

En el caso de que el beneficio de las inversiones a que se refieren las fracciones I y III de este artículo se concrete en el mismo ejercicio en el que se realizó la erogación, la deducción podrá efectuarse en su totalidad en dicho ejercicio.”

Por lo tanto, si bien los servicios prestados por la empresa LANDIT a las empresas del Cliente encuadran en el concepto fiscal de gastos diferidos, lo cierto es que los beneficios de dichos gastos se concretaron en el mismo ejercicio dada su propia y especial naturaleza y, por ende, **para efectos fiscales el beneficio reportado a las empresa que recibieron de dichos servicios se concretaron en el mismo ejercicio fiscal en el que se efectuó la erogación, de ahí que en términos de lo expresamente establecido en el artículo 33 último párrafo de la Ley del ISR, la deducción correspondiente puede realizarse en su totalidad en el mismo ejercicio fiscal, es decir, para efectos tributarios la propia disposición legal le otorga el tratamiento fiscal de gasto a dichas erogaciones.**

En este sentido, **a nuestro juicio es válido** que el cliente **con fundamento en el artículo 33 último párrafo de la Ley del ISR**, para la determinación de su resultado fiscal del ejercicio 2024 **haya considerado como gastos las erogaciones prestadas por la empresa LANDIT**, en virtud de que los beneficios de dichos gastos se concretaron el mismo ejercicio fiscal y conforme a la disposición legal citada tienen el tratamiento fiscal de un gasto del ejercicio, al permitirse que el monto erogado se pueda deducir en su totalidad en el mismo ejercicio fiscal, es decir como un gasto.

Es importante mencionar, que el tratamiento fiscal de gasto de los servicios prestados que nos ocupa, únicamente es aplicable respecto a aquellos servicios prestados en el ejercicio y que su beneficio se concretó efectivamente en el mismo ejercicio.

Aunado a lo anterior se debe mencionar que el hecho de que las erogaciones efectuadas en el ejercicio fiscal de 2024 por los servicios prestados por LANDIT hayan sido deducidas como gasto no se contrapone con el tratamiento contable como activo intangible (NIF C-8), ya que como se ha señalado, la implementación de los programas y sistemas computacionales sí tiene la naturaleza de la inversión de un activo intangible que genera un gasto diferido, que fiscalmente puede deducirse en un solo ejercicio en la medida que los beneficios de la inversión derivados de los servicios prestados se concretaron en el mismo ejercicio fiscal.

IV. Conclusiones.

En este sentido, consideramos que el tratamiento fiscal y contable que el Cliente se encuentra sustentado en atención a las siguientes consideraciones:

- Conforme a las Normas de Información Financiera las inversiones efectuadas por las empresas califican como activos intangibles en la medida que se trata de un activo identificable que carece de sustancia física, que proporciona beneficios económicos futuros fundadamente esperados, ya que el uso del software generará ahorros y disminución de costos a las empresas, además de que éstas tienen control sobre los beneficios económicos esperados.
- La naturaleza de los servicios prestados por LANDIT a las empresas del Cliente deriva en la adquisición de programas informáticos que en términos del artículo 15-B del CFF se consideran pagos de regalías y que de conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley del ISR se trata de cargos diferidos que califican como inversión en términos de dichas disposiciones legales.
- Dado que los servicios referidos en el punto anterior generaron un beneficio al cliente que se concretó en el mismo ejercicio fiscal, entonces fiscalmente procedía su deducción como gasto, en los términos establecidos en el último párrafo del artículo 33 de la Ley del ISR, realizándose en su totalidad en el mismo ejercicio fiscal, ello es así, ya que **para efectos tributarios la propia disposición legal le otorga el tratamiento fiscal de gasto** a dichas erogaciones en lugar del tratamiento de inversión depreciable.
- Dada la naturaleza de los servicios prestados por LANDIT en el ejercicio fiscal de 2024, los beneficios de la inversión se concretaron para las empresas en el mismo ejercicio fiscal en el que se efectuó la erogación, por lo que en términos de lo expresamente señalado en el artículo 33 último párrafo de la Ley del ISR la deducción puede efectuarse en su totalidad en dicho ejercicio (gasto).

Por último, se sugiere contar con la totalidad de la documentación que acredite la materialidad de los servicios que fueron prestados por LANDIT a las empresas del Cliente, tales como entregables, órdenes de servicio, bitácoras de los servicios prestados, correos o cartas de entrega, además de los CFDI's que fueron emitidos, con el fin de sustentar la realidad de los servicios y que estos se concretaron en el mismo ejercicio en el que se realizaron las erogaciones.

ANEXO TESIS

Criterios TFJA

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VII-CASR-NOIII-21

GASTOS PREOPERATIVOS. PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 38, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LO CONSTITUYEN LOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UNA TECNOLOGÍA QUE DIO ORIGEN A UN BIEN INTANGIBLE (SOFTWARE).-El último párrafo del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2011, establece que son erogaciones realizadas en periodos preoperativos, aquellas que tienen por objeto la investigación y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como con la prestación de un servicio, siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios en forma constante. En esos términos, las erogaciones realizadas por la contribuyente con motivo del desarrollo del proyecto de SOFTWARE en periodos preoperativos que tuvieron como propósito la investigación y el desarrollo de un bien intangible, cuyos beneficios fueron concretados en el mismo ejercicio en que se realizaron las erogaciones, deben considerarse como gastos preoperativos y no como "costo de lo vendido" al no tratarse de la producción de alguna mercancía como lo establece el artículo 45-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3692/14-03-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 4 de enero de 2016, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Gabriela María Chaín Castro.- Secretario: Lic. José Juan Sandoval Guízar.
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 356

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-J-SS-73

REGALÍAS. EL PAGO POR EL USO DE CUALQUIER TIPO DE SOFTWARE LAS GENERA.-El artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo señala que se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar; es decir, abarca todo el género de creaciones científicas como regalías. Y, en su segundo párrafo, hace una distinción precisando que incluye a los programas o conjunto de instrucciones para computadoras. De esta forma, es válido apuntar que el software utilizado para el funcionamiento de conmutadores telefónicos genera regalías. Por ello, debe entenderse que dichos programas de software comparten la calidad de obra científica, y forman parte del género al que el primer párrafo del artículo 15-B considera como regalía. El hecho de que el segundo párrafo se refiera a los programas de cómputo es a manera de ejemplo, puesto que utiliza el vocablo "entre otros", lo cual evidencia que no son los únicos que abarca. De esta forma, no puede circunscribirse la aplicación del artículo 15-B únicamente a los programas de computadoras, porque no resulta congruente con la finalidad del ordinal, que solamente los programas para computadoras u

ordenadores generen el pago de regalías, y que cualquier otro software para algún otro dispositivo no las genere.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/25/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-214

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27939/07-17-06-3/1329/08-PL-03-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de julio de 2009, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario Lic. Enrique Orozco Moles.

(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 27

VI-P-SS-282

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3687/06-17-06-5/418/09-PL-08-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de agosto de 2009, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.

(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 102

VI-P-SS-283

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28006/07-17-02-6/358/09-PL-01-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de agosto de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.

(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 102

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 35. Noviembre 2010. p. 54

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-J-SS-73

REGALÍAS. EL PAGO POR EL USO DE CUALQUIER TIPO DE SOFTWARE LAS GENERA.-El artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo señala que se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar; es decir, abarca todo el género de creaciones científicas como regalías. Y, en su segundo párrafo, hace una distinción precisando que

incluye a los programas o conjunto de instrucciones para computadoras. De esta forma, es válido apuntar que el software utilizado para el funcionamiento de conmutadores telefónicos genera regalías. Por ello, debe entenderse que dichos programas de software comparten la calidad de obra científica, y forman parte del género al que el primer párrafo del artículo 15-B considera como regalía. El hecho de que el segundo párrafo se refiera a los programas de cómputo es a manera de ejemplo, puesto que utiliza el vocablo "entre otros", lo cual evidencia que no son los únicos que abarca. De esta forma, no puede circunscribirse la aplicación del artículo 15-B únicamente a los programas de computadoras, porque no resulta congruente con la finalidad del ordinal, que solamente los programas para computadoras u ordenadores generen el pago de regalías, y que cualquier otro software para algún otro dispositivo no las genere.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/25/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-214

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27939/07-17-06-3/1329/08-PL-03-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de julio de 2009, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario Lic. Enrique Orozco Moles.

(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 27

VI-P-SS-282

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3687/06-17-06-5/418/09-PL-08-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de agosto de 2009, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.

(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 102

VI-P-SS-283

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28006/07-17-02-6/358/09-PL-01-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de agosto de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.

(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 102

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 35. Noviembre 2010. p. 54

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 162304

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: I.9o.A.147 A

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 1405

Tipo: Aislada

REGALÍAS. DEBEN CONSIDERARSE ASÍ LOS PAGOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE SOFTWARE PARA CONMUTADORES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15-B, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

El artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación establece, en su primer párrafo, que se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras científicas y, en el segundo, que el referido uso o goce incluye el de los programas o conjuntos de instrucciones para computadoras requeridos para los procesos operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas de aplicación, con independencia del medio por el que se transmitan. Ahora bien, de una interpretación literal de las citadas porciones normativas se concluye que el mencionado segundo párrafo indica un supuesto adicional a los precisados en el primero. Por ende, los pagos por el uso o goce temporal de software para conmutadores deben considerarse como regalías, dentro de los supuestos del primer acápite, y no estimarse excluidos en virtud de la precisión hecha por el legislador en el segundo.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 306/2010. Ericsson AB. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza.